

Medidas tributarias causadas por el COVID-19

Invitado:
Fabian Landazabal



Conta
Pyme[®]
Software contable
y de facturación electrónica

Decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica

DECRETO 417

DEL: 17/03/2020

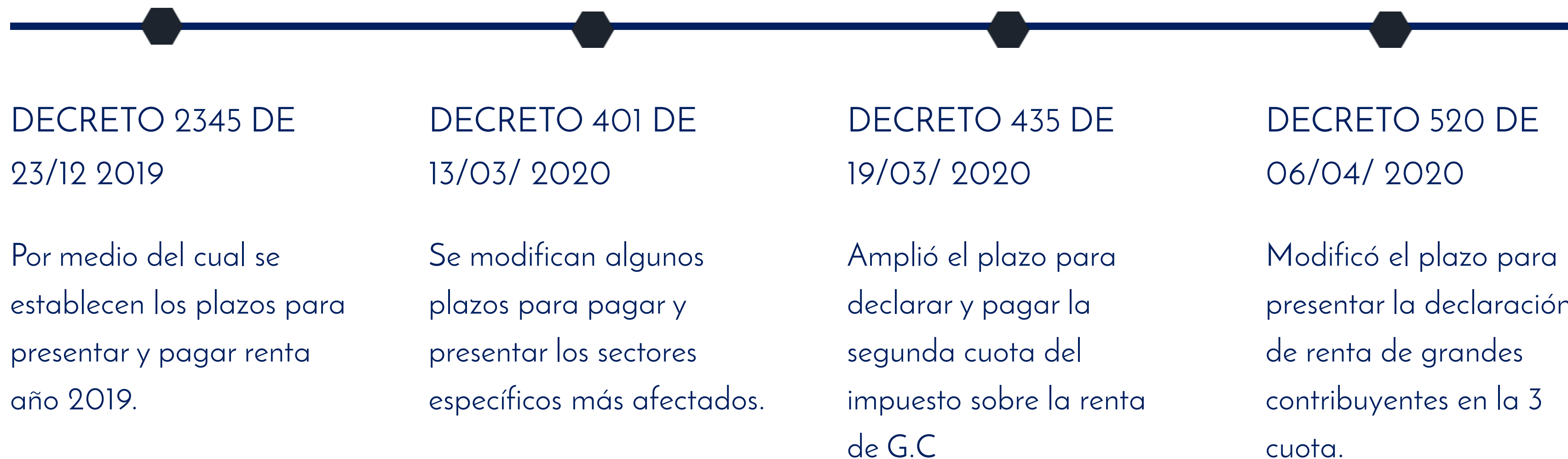
El cual debe ser firmado por el Presidente y todos los ministros para decretar la emergencia, la cual puede llegar a ser, máximo por 90 días en el año.

Faculta al Gobierno Nacional para crear de manera express nuevos tributos o modificar los ya existentes.

Esto ya paso en el año 1998, a causa del terremoto en el Eje Cafetero, se decidió seguir con el ya conocido "4 X MIL".

DECLARACIÓN DE RENTA 2019

CAMBIOS EN RENTA GRANDES CONTRIBUYENTES



Decreto 2345 de 23/12 2019

Se establecen los plazos para pagar y presentar la renta del año 2019 de Grandes Contribuyentes.

1. Pago de la Primer cuota del 11 de Febrero al 24 de Febrero de 2020
2. Pago de la Segunda cuota y presentación del 14 de Abril al 27 de Abril de 2020
3. Pago de la Tercer cuota del 9 de Junio al 24 de Junio de 2020

Decreto 401 de 13/03/ 2020

Se establecen plazos especiales para pagar renta del año 2019 de Grandes Contribuyentes.

Las empresas dedicadas a:

- Transporte aéreo comercial de pasajeros.
- Sector hotelero que presten servicios hoteleros
- Actividad económica principal 9006 "actividades teatrales"
- 9007 "actividades de espectáculos musicales en vivo"
- 9008 "otras actividades de espectáculos en vivo" tendrán estos plazos :
 - ✓ Pago de segunda cuota: hasta el 31 de Julio de 2020
 - ✓ Pago de tercera cuota: hasta el 31 de Agosto de 2020

Decreto 435 de 19/03/ 2020

Amplió el plazo para declarar y pagar la segunda cuota del impuesto sobre la renta de G.C.

Los plazos se corrieron una semana quedando así:

Ultimo digito	Hasta el día
0	21 de abril
9	22 de abril
8	23 de abril
7	24 de abril
6	27 de abril
5	28 de abril
4	29 de abril
3	30 de abril
2	4 de mayo
1	5 de mayo

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Modificó el plazo para presentar la declaración de renta de Grandes Contribuyentes en la 3 cuota.

Antes:

En su 2 cuota con fechas del 21 de Abril y 5 de Mayo de 2020

Ahora:

Se presentará con las fechas de la tercera cuota entre el 9 y 24 de Junio 2020

Decreto 520 de 06/04/ 2020

IMPORTANTE:

Existe la posibilidad de pagar un Segundo anticipo sin haber presentado la declaración de renta.

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Si no ha presentado la declaración:

- La segunda cuota corresponde al 45% del saldo a pagar por el periodo gravable del 2018.
- La tercera cuota corresponde al saldo restante del impuesto a pagar, menos lo pagado en la primera y segunda cuota.

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Si ya se presento la declaración:

- La segunda cuota corresponde al 50% del saldo restante a pagar por el periodo gravable 2019, una vez descontada la primera cuota.
- La tercera cuota corresponde a 50% restante del saldo restante a pagar por el periodo gravable 2019, una vez descontada la segunda cuota.

CAMBIOS EN RENTA "DEMÁS PERSONAS JURÍDICAS"



DECRETO 2345 DE
23/12 2019

Por medio del cual se establecen los plazos para presentar y pagar renta año 2019.

DECRETO 401 DE
13/03/ 2020

Se modifican algunos plazos para pagar y presentar de los sectores específicos mas afectados.

DECRETO 435
DE 19/03/ 2020

Amplió el plazo para declarar y pagar la primer cuota del impuesto sobre la renta de P.J

DECRETO 520 DE
06/04/ 2020

Modificó el plazo para presentar la declaración de renta de P. J en la 2 cuota.

Decreto 2345 de 23/12 2019

Se establecen los plazos para pagar y presentar la renta del año 2019 de Personas Jurídicas.

- Pago de la Primer cuota y presentación del 14 de Abril al 12 de Mayo de 2020
- Pago de la Segunda cuota del 9 Junio al 24 de Junio de 2020

Decreto 401 de 13/03/ 2020

Se establecen plazos especiales para pagar renta del año 2019 de la demás Personas Jurídicas.

Las empresas dedicadas a:

- Transporte aéreo comercial de pasajeros.
- Sector hotelero que prestan servicios hoteleros.
- Actividad económica principal 9006 "actividades teatrales".
- 9007 "actividades de espectáculos musicales en vivo".
- 9008 "otras actividades de espectáculos en vivo" tendrán estos plazos :
 - ✓ Pago de segunda cuota: hasta 31 de julio de 2020
 - ✓ Pago de tercera cuota: hasta 31 de agosto de 2020

Decreto 435 de 19/03/ 2020

Amplió el plazo para declarar y pagar la primer cuota del impuesto sobre la renta de P.J.

Los plazos se corrieron una semana quedando así:

Ultimos dígitos	Hasta el día
96 al 00	21 de abril
91 al 95	22 de abril
86 al 90	23 de abril
81 al 85	24 de abril
76 al 80	27 de abril
71 al 75	28 de abril
66 al 70	29 de abril
61 al 65	30 de abril
56 al 60	4 de mayo
51 al 55	5 de mayo

Ultimos dígitos	Hasta el día
46 al 50	6 de mayo
41 al 45	7 de mayo
36 al 40	8 de mayo
31 al 35	11 de mayo
26 al 30	12 de mayo
21 al 25	13 de mayo
16 al 20	14 de mayo
11 al 15	15 de mayo
06 al 10	18 de mayo
01 al 05	19 de mayo de 2020

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Modificó el plazo para presentar la declaración de renta de las demás personas jurídicas en la segunda cuota:

- **Antes:**

En su primer cuota con fechas del 14 de Abril y 12 de Mayo (Ahora 21 de Abril al 19 de Mayo)

- **Ahora:**

Se presentará con las fechas de la segunda cuota entre 1 de Junio y 1 de Julio

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Si no ha presentado la declaración:

- La primer cuota corresponde al 50% del saldo a pagar por el periodo gravable del 2018.
- La segunda cuota corresponde al saldo restante del impuesto a pagar, menos lo pagado en la primera cuota. (1 Junio a 1 Julio)

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Si ya se presento la declaración:

- La primer cuota corresponde al 50% del impuesto a pagar por el periodo gravable 2019.
- La segunda cuota corresponde a 50% restante del saldo restante a pagar por el periodo gravable 2019, una vez descontada la primer cuota.

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Preguntas Frecuentes:

- ¿Si ya presente la declaración, qué pasa?
- ¿Si durante el año 2018 no tuve saldo a pagar, cómo calculo el anticipo para el 2019?
- CONCEPTO DIAN 100208221

DECLARACIÓN ACTIVOS DEL EXTERIOR

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Modificó el plazo para presentar la declaración de activos en el exterior de los Grandes Contribuyentes.

Últimos dígitos	Hasta el día
0	9 de junio
9	10 de junio
8	11 de junio
7	12 de junio
6	16 de junio
5	17 de junio
4	18 de junio
3	19 de junio

Antes:

Los plazos eran del 14 al 27 de Abril de 2020.

Decreto 520 de 06/04/ 2020

Modificó el plazo para presentar la declaración de activos en el exterior de las demás Personas Jurídicas.

Últimos dígitos	Hasta el día
96 al 00	1 de junio
91 al 95	2 de junio
86 al 90	3 de junio
81 al 85	4 de junio
76 al 80	5 de junio
71 al 75	8 de junio
66 al 70	9 de junio
61 al 65	10 de junio
56 al 60	11 de junio
51 al 55	12 de junio
46 al 50	16 de junio

Últimos dígitos	Hasta el día
41 al 45	17 de junio
36 al 40	18 de junio
31 al 35	19 de junio
26 al 30	23 de junio
21 al 25	24 de junio
16 al 20	25 de junio
11 al 15	26 de junio
06 al 10	30 de junio
01 al 05	1 de julio

Antes: Los plazos eran del 14 de Abril al 12 de Mayo de 2020.



Procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de renta e IVA

¿Cuál es el objetivo?

Conceder de una forma rápida a los contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta y de IVA que no sean calificados de riesgo alto en materia tributaria se les autorizará la devolución de los respectivos saldos a favor mediante procedimiento abreviado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Decreto 535 de 10/04/ 2020

IMPORTANTE:

- Durante el tiempo que dure la emergencia, no se debe anexar la relación de costos y gastos y tampoco será aplicable el parágrafo 5 del artículo 855 del ET.
- La relación de costos y gastos se deberá enviar antes de cumplir 30 días de levantarse la emergencia.
- Las solicitudes de devoluciones anteriores deberán devolverse y realizarse por el método abreviado.

IMPORTANTE

- Las solicitudes de devoluciones abreviadas que estén en el momento de levantarse la emergencia deberán culminar su proceso de igual forma a la norma.
- Existen dos posibilidades que te catalogen como de bajo riesgo y el proceso se realice en 15 días, o si eres de alto riesgo te pueden cancelar la solicitud y por última instancia pueden conceder la devolución pero con fiscalización posterior a la entrega del saldo.

Decreto 535 de 10/04/ 2020

Debes tener en cuenta:

La DIAN sigue con la potestad de fiscalizar, pues el proceso no se cierra a los 15 días de recibir el dinero, lo único que cambió en realidad es que primero se entregará el dinero y luego la DIAN entra a fiscalizar los que son de alto riesgo.

DECRETO 434 CÁMARAS DE COMERCIO

Decreto 434 de 19/03/ 2020

Tomó medidas como:

Renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social-RUES: Extiende hasta el 3 de Julio de 2020.

Renovación del Registro Único de Proponentes (RUP): El plazo máximo será hasta el quinto día hábil del mes de Julio de 2020

Decreto 434 de 19/03/ 2020

Tomó medidas como:

Reuniones ordinarias de asamblea: las correspondientes al ejercicio del año 2019, que trata el artículo 422 del Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada, por un término de 30 días, por el Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020.

CAMBIOS EN EL IVA

Decreto 438 de 19/03/ 2020

Decreto 551 de 15/04/ 2020

Tomó medidas como:

Establece las exenciones transitorias del IVA para ciertos productos, médicos y clínicos, más de 200 diversos productos todos con el objetivo de ayudar con la emergencia económica.

Los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias del IVA, podrán tenerse en cuenta en las declaraciones de los períodos siguientes, pero no podrán ser objeto de devolución y/o compensación.

Decreto 438 de 19/03/ 2020

ADICIONAL RTE:

En el artículo 4, el Gobierno Nacional aprovecha y extiende el plazo para realizar el proceso de actualización de las entidades que pertenecen al Régimen Tributario Especial.

Cuentan a más tardar, hasta el 30 del mes de Junio de 2020.

Decreto 540 de 13/04/ 2020

Exención de IVA Servicios de Telecomunicación Móvil

Servicio de conexión y acceso a voz e internet móvil, que no superen dos (2) UVT, osea 71.214 pesos, estarán exentos del pago del IVA.

Durante los 4 meses siguientes a la expedición del decreto, es importante que la exención se refleje en el valor total a pagar de los consumidores.

Decreto 401 de 13/03/ 2020

Amplía el plazo para presentar y pagar el IVA bimestral y cuatrimestral:

El plazo será hasta el 30 de Junio y será solo para las siguientes compañías:

- Las empresas dedicadas al transporte aéreo comercial de pasajeros.
- Los contribuyentes del sector hotelero que prestan servicios hoteleros.
- “Actividades teatrales CIIU9006”.
- “Actividades de espectáculos musicales en vivo CIIU 9007”.
- “Otras actividades de espectáculos en vivo CIIU 9008”.

Decreto 435 de 19/03/ 2020

Amplía el plazo para presentar y pagar el IVA bimestral y cuatrimestral:

El plazo será hasta el 30 de Junio y será solo para las siguientes compañías:

- Expendio de comidas y bebidas, códigos CIIU 5611, 5613, 5619 y 5630.
- Agencias de viaje CIIU 7911 y operadores turísticos CIIU 7312.
- Prestación de servicios hoteleros en hotels.

CAMBIOS COTIZACIÓN EN PENSIÓN

Decreto 558 de 15/04/2020

Se modifica temporalmente el porcentaje de cotización de los aportes al Sistema General de Pensiones:

- Aplica para los periodos de Abril y Mayo que deben ser pagados en Mayo y Junio de 2020.
- Aplica para todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a los empleadores del sector público y privado, trabajadores dependientes e independientes.

Decreto 558 de 15/04/2020

- Únicamente debe realizarse el aporte del 3% del IBC.
- De ese 3%, el empleador asume el 75% y el 25% lo asume el empleado, mientras que el cotizante independiente asumirá el 100% de dicho 3%

Ejemplo:

IBC	1.000.000
Cotización 3%:	30.000
A cargo de empleador:	22.500
A cargo del trabajador:	7.500

Decreto 558 de 15/04/2020

Las semanas cotizadas serán contabilizadas normalmente, con el fin de que no tengan afectación las pensiones de vejez, invalidez y muerte.

"IMPUESTO SOLIDARIO"

Decreto 568 de 15/04/2020

¿Quién es el sujeto activo?

- El estado a través del Fondo de Mitigación de Emergencias.

¿Quién es el sujeto pasivo?

- Servidores públicos, personas naturales vinculadas mediante contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión vinculados a las entidades del Estado y pensionados de las mesadas pensionales de las megapensiones que devenguen salarios, honorarios o mesadas pensionales de \$10.000.000 o más.

¿Cuál es la base gravable?

- El Pago o abono en cuenta de \$10.000.000 o más.

Importante: el primer \$1.800.000 del pago o abono no integran la base gravable del impuesto.

¿Cuál es la tarifa del impuesto?

- Puede estar entre 15% y 20%, pues su cálculo es de manera progresiva según el artículo 6 del decreto 568.

IMPORTANTE PARA LA RENTA P. NATURALES APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO

- Además del impuesto obligatorio, pueden las mismas personas optar por hacer un aporte solidario el cual puede ser tomado como: **Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.**
- Entre las fechas del 1 de Mayo y 31 de Julio de 2020.

CAMBIOS EN PARTIDAS ARANCELARIAS

REDUCCIÓN ARANCELARIA AL 0%:

- Para algunas subpartidas de los sectores de la salud y transporte aéreo de carga y de pasajeros, esto durante un plazo de 6 meses.



Decreto 463 de 23/03/2020

REDUCCIÓN ARANCELARIA AL 0%:

Para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico.

Tendrá una vigencia de 6 meses.



Decreto 523 de 7/04/2020

REDUCCIÓN ARANCELARIA AL 0%:

De los siguientes productos:

Maíz amarillo guro, sorgo, soya y torta de soya.

Será hasta el 30 de Junio y se podrá extender hasta 3 meses adicionales según se determine.



OTROS CAMBIOS IMPORTANTES

Resolución 027 del 25/03/2020

Ampliación de plazos la presentación de la información exógena:

GRANDES CONTRIBUYENTES

Antes:

Del 28 de Abril al 12 de Mayo de 2020

Ahora:

Del 15 de Mayo al 29 de Mayo de 2020

PERSONAS JURÍDICAS

Antes:

Del 13 de Mayo al 10 de Junio de 2020

Ahora:

Del 01 de Junio al 01 de Julio de 2020



Circular 100-000007 del 08/04/2020

Ampliación de plazos de presentación de estados financieros a la Supersociedades:

Antes:

Del 30 de marzo a 4 de mayo de 2020

Primer Cambio:

Del 14 de Abril al 12 de Mayo de 2020

Circular 201-000008 del 22/11/2019

Último Cambio:

Del 29 de Abril al 28 de Mayo de 2020

Circular 100-000003 del 17/03/2020

¡Muchas Gracias!

FABIAN LANDAZABAL

CEO AMIGO CONTABLE

Página web: www.amigocontable.co

WhatsApp: 322 218 6285

Correo electrónico: amigocontable1@gmail.com



Conta
Pyme[®]
Software contable y de
facturación electrónica